

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

Translation suggested by translator :

प्रकाशन अननुमत

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दाण्डिक अपील्य क्षेत्राधिकार ,अपील संख्या 2023

[विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 6220/2019 से उत्पन्न]

मीता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

अपीलकर्ता

विरुद्ध

महेंद्र जैन

प्रतिवादी

निर्णय

पंकज मित्तल, जे.

1. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. बी. साहनी और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन एस. ताम्बवेकर, पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान किए गए अभिवचनों का अभिशीलन किया गया ।
2. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.04.2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की 482 के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए निचली अदालत के दिनांक 30.01.2018 और 23.07.2018 और पुनरीक्षण अदालत के दिनांक 26.09.2018 के आदेशों को रद्द करने के निर्णय को चुनौती दी गयी है।
3. अपीलकर्ता-कंपनी, मैसर्स मीता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने देवास में अपने संयंत्र में 33 के. वी. विद्युत ओवरहेड लाइन को स्थानांतरित करने के लिए प्रतिवादी-महेंद्र जैन को एक अनुबंध दिया। कथित अनुबंध के संबंध में, अपीलकर्ता-कंपनी ने गलती से अधिक भुगतान किया. प्रतिवादी ने अतिरिक्त राशि वापस करने पर सहमति व्यक्त की और अपने रिफंड

के लिए अपीलकर्ता-कंपनी को दो चेक जारी किए. भुगतान बंद करने के निर्देशों के कारण चेक बाउंस हो गए।

4. अपीलकर्ता-कंपनी ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि रिपंजीत सिंह कोहली के माध्यम से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141/142 के साथ धारा 138 के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास की न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई।
5. विचारण न्यायालय ने 30 जनवरी, 2018 के आदेश के तहत पहले आवेदन को खारिज कर दिया था। दूसरा आवेदन 23.07.2018 को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया था, जिसे 26.09.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के अन्तर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है और उपरोक्त आदेशों को इस आधार पर रद्द करने का आदेश दिया है कि शिकायत उस व्यक्ति कवींदर सिंह आनंद द्वारा दायर नहीं की गई थी, जिसे मुख्तारनामा दिया गया था, क्योंकि कवींदर सिंह आनंद को अधिकृत प्रतिनिधि रिपंजीत सिंह कोहली को उक्त शक्ति उप-प्रत्यायोजित करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था। दूसरा, इस आधार पर कि कवींदर सिंह आनंद कंपनी की ओर से गवाही देने के लिए अधिकृत नहीं है।
6. समर्थन में, ए. सी. नारायणन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय पर भरोसा किया गया है।
7. सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के माध्यम से निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं
 - i) मुख्तारनामा धारक के माध्यम से खंड 138 निगोशिएबल इंडस्ट्रमेंट्स एक्ट, 1881 के अन्तर्गत शिकायत दायर करना पूरी तरह से कानूनी है बशर्ते उसे प्रश्नगत लेनदेन (ओं) के बारे में उचित जानकारी हो।
 - ii) मुख्तारनामा धारक यदि उसने लेनदेन को देखा है तो वह शिकायत की सामग्री को साबित करने के लिए शपथ पर गवाही और सत्यापन कर सकता है।
 - iii) मुख्तारनामा धारक के माध्यम से दायर शिकायत में एक दावा होना चाहिए/कि उसे प्रश्नगत लेन-देन के बारे में जानकारी थी।
 - iv) सामान्य मुख्तारनामा के अन्तर्गत कार्य किसी अन्य व्यक्ति को तब तक नहीं सौंपे जा सकते जब तक कि मुख्तारनामा की विशिष्ट अनुच्छेद में इसकी अनुमति न हो।

- v) शिकायतकर्ता, उसके गवाहों या उसके मुख्तारनामा धारक का शपथ पत्र शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त हैं।
- vi) मूल शिकायतकर्ता की ओर से मुख्तारनामा धारक द्वारा की गई शिकायत पोषणीय है, हालांकि वह अपने नाम से शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है।
8. उपर्युक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिकथित विधि के उपर्युक्त आदेशों के आलोक में, यह जांच की जानी है कि क्या शिकायत जैसा कि दाखिल किया गया है, पोषणीय है और उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय के आदेशों को अपास्त कर दंड प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करना न्यायोचित है जिनमें यह अभिनिर्धारित किया है कि शिकायत पोषणीय है क्योंकि यह अटॉर्नी धारक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की गई है और और यह कि उक्त पावर ऑफ़ अटॉर्नी धारक गवाही देने हेतु सक्षम है।
9. अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा दायर शिकायत के केवल अवलोकन से पता चलता है कि यह अपने अधिकृत प्रतिनिधि, रिपंजीत सिंह कोहली के माध्यम से कंपनी के नाम पर दायर किया गया है। इसलिए, शिकायत अपीलकर्ता कंपनी द्वारा अपने नाम से की गई है। यह मुख्तारनामा धारक के नाम पर दायर नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता, यानी अपीलकर्ता कंपनी अपने मुख्तारनामा धारक के माध्यम से अपने नाम से शिकायत दर्ज करने की अधिकारी है।
10. उक्त मुख्तारनामा, बोर्ड निदेशकों द्वारा दिनांक 01.05.2010 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किए जाने के बाद निष्पादित किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता-कंपनी के निदेशकों में से एक, यानी कविंदर सिंह आनंद, अपीलकर्ता-कंपनी के मुख्तारनामा हैं और उसी के सच्चे और कानूनी अटॉर्नी हैं।
11. उक्त मुख्तारनामा, उन्हें, समस्त वादों या अन्य समस्त यथोचित न्यायिक या अर्धन्यायिक अभियोजन या बचाव हेतु अन्य समस्त कार्यों के संचालन के लिए, अभिभाषक या विशिष्ट अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु, अनन्यतः प्राधिकृत करता है।
12. उक्त मुख्तारनामे के आधार पर, पूर्वोक्त मुख्तारनामाधारक कविंदर सिंह आनंद ने रिपंजीत सिंह कोहली को पूर्वोक्त शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया।
13. यह विधि अभिनिर्धारित है कि सामान्य मुख्तारनामाधारक अपनी शक्तियाँ किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है, यद्यपि ऐसा किया जा सकता है यदि कोई विशिष्ट कंडिका उपप्रत्यायोजन हेतु हो। साधारण मुख्तारनामा के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलेगा कि

अपीलकर्ता - कंपनी ने, 1 मई, 2010 को बोर्ड निदेशक की अपनी बैठक में, अपने एक निदेशक कविंदरसिंह आनंद को कंपनी का अटॉर्नी नियुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसे विशेष रूप से काउंसेल या विशेष अटॉर्नी नियुक्त करने के लिए कंडिका 2 द्वारा अधिकृत किया गया था। विशेष अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के लिए प्रयुक्त भाषा यह उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि मुख्तारनामाधारक को मामलों के संचालन और इस संबंध में अन्य सुसंगत और तात्त्विक कार्य करने के लिए काउंसेल के अतिरिक्त स्पेशल अटॉर्नी लिए प्राधिकृत किया गया है। 'काउंसेल या स्पेशल अटॉर्नी नियुक्त करने के लिए' शब्दों का अर्थ यह नहीं होगा कि वह उद्देश्यों हेतु, काउंसेल या स्पेशल अटॉर्नी नियुक्त करने मात्र के लिए प्राधिकृत होगा। 'काउंसेल' और 'स्पेशल अटॉर्नी' के उपयोग के अलग-अलग अर्थ हैं। मुख्तारनामा के कंडिका 2 में काउंसेल या विशेष अटॉर्नी नियुक्त करने के लिए पूर्वोक्त शब्दों का उपयोग बिल्कुल अलग है और न केवल काउंसेल की नियुक्ति के लिए, बल्कि काउंसेल के अलावा विशेष अटॉर्नी की नियुक्ति के लिए भी संदर्भित है। यह मुख्तारनामा की कंडिका 16 को पढ़ने में अंतर्निहित है, जो विशेष रूप से सालिसिटर, काउंसेल, अधिवक्ताओं, अन्य सलाहकारों या पेशेवरों की नियुक्ति से संबंधित है, लेकिन अटॉर्नी को संदर्भित नहीं करता है। अतः, मुख्तारनामा के कंडिका 2 और कंडिका 16 के संयुक्त पठन से यह तथ्य सामने आएगा कि मुख्तारनामाधारक को अपीलकर्ता कंपनी की ओर से, वादों के अभियोजन व सञ्चालन के प्रयोजनों हेतु, काउंसेल के अलावा स्पेशल अटॉर्नी नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, मुख्तारनामाधारक की नियुक्ति अपीलकर्ता कंपनी के बोर्ड निदेशकों के संकल्प के तहत की गई थी और मुख्तारनामा के मसौदे को बोर्ड द्वारा यथोचित अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त मुख्तारनामा में, सामान्य मुख्तारनामाधारक के कार्यों के उप-प्रत्यायोजन का प्रावधान है और इस प्रकार अपीलकर्ता कंपनी की ओर से, उसके अधिकृत प्रतिनिधि रिपंजीत सिंह कोहली के माध्यम से शिकायत दायर करना किसी भी तरह से अवैध या कानून में गलत नहीं है।

14. अब मामले के दूसरे पहलू पर आते हुए कि क्या कविंदर सिंह आनंद अपीलकर्ता कंपनी की ओर से गवाही दे सकता है, यह नोट किया जाना चाहिए कि वह कंपनी के निदेशकों में से एक था जिसे शिकायत दर्ज करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया है। यह रिकॉर्ड पर आया है कि उसने 26 मार्च, 2018 को अपना व्यक्तिगत मुख्तारनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि वह अपीलकर्ता कंपनी का सामान्य मुख्तारनामाधारक है और चूंकि वह निदेशक भी है, इसलिए वह मामले के तथ्यों से पूरी तरह अवगत है और इसलिए अपीलकर्ता कंपनी की ओर से मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। उच्च न्यायालय ने बहुत सहजता से कथित शपथ पत्र को नजरअंदाज कर दिया है और इस कारण से कि इस तरह का एक प्रकथन

शिकायत में शामिल नहीं है, यह अभिनिर्धारित किया कि वह अपीलकर्ता कंपनी की ओर से गवाही देने के लिए अधिकृत नहीं था .

15. हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त राय को अभिलिखित करने में प्रकट रूप से गलती की , तब जब मुख्तारनामा धारक का यह मुख्तारनामा अभिलेख पर था कि उसे संव्यवहारों की व्यक्ति गत जानकारी है।
16. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, चूँकि मुख्तारनामा धारक को संव्यवहारों के बारे में उचित जानकारी है, वह बयान देने हेतु क्षमतावान है और विचारण न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी के आवेदनों को अस्वीकार करने में विधि की कोई त्रुटि नहीं की ।
17. तदनुसार, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने 04 अप्रैल, 2019 को आक्षेपित आदेश पारित कर, विचारण न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करके की गलती की । तदनुसार, उपर्युक्त आदेश दिनांक 04.04.2019 को निरस्त किया जाता है और विचारण अदालत और पुनरीक्षण अदालत के आदेश बहाल किए जाते हैं।
18. अपील स्वीकृत की जाती है।
19. सभी लंबित आवेदनों , यदि कोई हों , का निस्तारण किया जाता है।

न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियम
न्यायमूर्ति पंकज मि तल

नई दिल्ली

20 फरवरी, 2023.

Disclaimer :- The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.